昭阳苏家院“10·7”一般道路交通事故调查报告

2024年10月7日，孔X锦驾驶云CXXXX9号两轮电动自行车（搭乘孔X佺）沿柳树闸至白虎山道路由苏家院镇迤那集市方向往昭通市鲁甸方向行驶，15时50分许，行驶至柳树闸至白虎山（途径狮子墒）K9+980M处时，与对向戚XX驾驶的云CXXXX8D号大型普通客车相撞，造成孔X锦死亡、孔X佺受伤及两车受损的死亡道路交通事故。直接经济损失49.6万元。

经调查认定，虽然云CXXXX8D号大型普通客车属于“十二”类车辆，但因发生交通事故时，是驾驶员私自驾车从鲁甸县到昭阳苏家院迤那村买米时发生的交通事故，不属于在生产经营中发生的交通事故，故事故调查组认定：昭阳苏家院“10·7”事故是一起一般道路交通事故，不属于安全生产事故。

司法鉴定意见书显示：云CXXXX9号电动自行车发生事故时转向系、制动系性能符合技术要求，行驶速度约为42.58km/h。云CXXXX8D号大型普通客车发生事故时转向系、制动系、行驶系、喇叭装置、雨刮器装置符合技术要求，行驶速度约为41.7km/h。

事故现场位于云南省昭通市柳树闸至白虎山（途径狮子墒）K9+980（昭阳区苏家院镇迤那村），现场道路呈南北走向，南至鲁甸县城北至昭阳区苏家院镇迤那村，东西两侧是庄稼地，道路西侧有防护栏，路面为沥青路面，路面宽5.22米，弯道半径为56米，该路段限速20公里/小时，路面湿滑，事故发生在白天，视线差。

孔X锦，云CXXXX9号电动自行车驾驶人，未满16周岁驾驶电动自行车上道路行驶，且在没有非机动车道的道路上，未靠车行道的右侧行驶，负事故主要责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

戚XX，云CXXXX8D号大型普通客车驾驶员，驾驶机动车上道路，超过限速标志标明的最高时速行，负事故次要责任。其违法行为由昭阳区公安分局交警部门根据相关法律法规进行处罚。

阮X英，云南昭通交通运输集团有限责任公司鲁甸分公司经理，由于客运企业其生产经营活动的特殊性，对驾驶员和车辆在运行中进行精确管理存在不足之处，但其行为轻微，由云南昭通交通运输集团有限责任公司按照公司管理规定作出处罚。

马XX，云南昭通交通运输集团有限责任公司鲁甸分公司副经理，对公司驾驶员戚祥兵的安全意识教育培训还有差距，戚XX驾驶云CXXXX8D擅自离开运营路线的行为未及时发现和制止。由云南昭通交通运输集团有限责任公司按照公司管理规定作出处罚。

阮X江，云南昭通交通运输集团有限责任公司鲁甸分公司副经理，对公司驾驶员戚XX驾驶云CXXXX8D擅自离开运营路线的行为未及时发现和制止。由云南昭通交通运输集团有限责任公司按照公司管理规定作出处罚。

苏家院镇迤那村，履行交通安全劝导站工作职责不到位；未及时发现孔X锦（未成年）驾驶非机动车违法载人行为进行劝导。向昭阳区苏家院镇党委政府作出深刻书面检查。

昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队，对企业的督查检查和帮扶有差距，对云南昭通交通运输集团有限责任公司鲁甸分公司驾驶员戚XX驾驶云CXXXX8D擅自离开运营路线的行为失察。向昭通市交通运输综合行政执法支队作出书面检查。

鲁甸县交通运输局，进一步和昭通市交通运输综合行政执法支队鲁甸大队明确客运车辆的日常安全监管职责。